

10 Principios básicos del Derecho informático, ámbito de las normas y organismos reguladores

Antonio Araúzo Azofra
(Área de proyectos de ingeniería)

31 de marzo de 2020

Contenidos

- 1 **Introducción**
 - Derecho
 - Motivación
 - Derecho informático
 - Objetivo
- 2 **Conceptos generales**
 - Separación de poderes
 - Derecho
 - Clasificaciones
- 3 **Regulaciones importantes**
 - Internacional
 - Union Europea
 - España
- 4 **Derecho informático**

Acepciones de Derecho

Derecho objetivo

Conjunto normativo en abstracto.

(“Derecho” con mayúscula)

Ejemplo: el concepto de derecho de la propiedad.

Derecho subjetivo

Ámbito de libre actuación de las personas, judicialmente protegido, en relación con determinados bienes o intereses y respecto al comportamiento exigible a otros sujetos.

(Tener derecho a...)

Ejemplos:

- en el Derecho de la propiedad, la facultad de usar y defender;
- en la mayoría de edad, la capacidad de obrar.

Motivación (Derecho e Informática)

En la historia del Derecho, desde los orígenes con la Ley del Tali3n, pasando por las normas de origen divino, hay muy diversos tipos de influencias.

Cuatro inventos han supuesto cambios trascendentales:

- La escritura
- La imprenta
- **La computadora personal**
- **Internet**

Distinguir: Informática jurídica y Derecho informático

Informática jurídica:

instrumentos informáticos que usan los profesionales para el estudio del Derecho.

Derecho informático:

reglas jurídicas que regulan las actividades hechas por medios informáticos.

Objetivo del tema

Conocer los principios básicos para entender toda la regulación que afecta a las actividades informáticas.

Separación de poderes: historia

Antigüedad: Aristoteles primero en mencionar (resumiendo organización de las Ciudades estado)

Roma: Senado, Consejo, y Asambleas

Separación de poderes: definición moderna

*“En cada Estado hay tres clases de poderes: ⁽¹⁾el legislativo, ⁽²⁾el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ⁽³⁾ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado **hace las leyes** para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, **establece la seguridad** y previene las invasiones; y por el tercero, **castiga los crímenes o decide las contiendas** de los particulares. Este último se llamará ⁽³⁾**poder judicial**; y el otro, simplemente, ⁽²⁾**poder ejecutivo** del Estado (...).*

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”



Separación de poderes: práctica actual

- 📺 Resumen (Español)
- 📺 Simplified and motivated (English)
- 📺 Illustrated with examples based in USA (English)
- 📺 Didactic with real USA examples (English)

Preguntas

- 1 ¿Qué poderes identifica el vídeo?
- 2 ¿Se corresponden las funciones asignadas a cada uno de estos poderes con las del texto de Montesquieu?
- 3 ¿Cuál es la división de poderes en la Unión Europea? ¿y en España?

Características del Derecho [1]

- Unidad sistemática del ordenamiento jurídico
- Plenitud y coherencia
 - Soluciones cuando se produzcan lagunas
 - Solución a la incompatibilidad entre normas
→ (jerarquía, especialidad, cronología)
- Generalidad
- Imperatividad
- Alteridad
- Coercibilidad

Cuando se ignora el Derecho... y las fake news

Dos hombres fueron quemados vivos tras difundirse un bulo por WhatsApp (TeleCinco)

Cinco muertos en India por un bulo de WhatsApp (El mundo)

Para pensar: Salvini relaja las condiciones para el uso de armas por los ciudadanos... ¿Hay similitud con las milicias de Hitler?

Lectura recomendada: leer El invierno del mundo de Ken Follett

Bulos Covid-19

Funciones del Derecho ^[1]

- Solucionar conflictos
- Dotar a la sociedad de unos valores → justicia
- Establecer la estructura y dinámica de la sociedad (cómo se organiza)
- Crear un marco para el ejercicio del poder ejecutivo
- Proteger el ejercicio de los derechos fundamentales

Clasificaciones

Civil law jurisdictions (Ley creada) — Common law (Ley establecida por precedentes de decisiones judiciales)

Civil — Penal

Clasificación según civil, penal o la materia que tratan...

Nacional, UE — Internacional (acuerdos)

Derecho público — Derecho privado

Derecho escrito (positivo) — Derecho consuetudinario

Internacional

Ejemplos de tratados internacionales:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Convención de Berna
- Tratado de la OMPI (WIPO) sobre derechos de Autor
- Tratados de libre comercio de la OMC (WTO)
- Tratados en desarrollo conflictivos: [Stop TTIP](#)



Unión Europea: Instituciones [2]

- Parlamento Europeo (elección directa, poder legislativo compartido con el Consejo)
- Consejo de la Unión Europea (ministros)
- Consejo Europeo (jefes de estado o de gobierno)
- Comisión Europea (poder ejecutivo)
- Tribunal de Justicia de la UE
- Tribunal de Cuentas
- Banco Central Europeo
- Otras...



Unión Europea: Sistema Legal

- Derecho originario:
 - Tratados
- Derecho derivado:
 - Reglamentos
 - Directivas
 - Decisiones



Union Europea: Legislación

Summaries of EU legislation

Search EU law

Search case law



Unión Europea: ejemplos prácticos

Lo que Europa hace por mí



Constitución Española (CE)

España es un “Estado social y democrático de Derecho” (Art. 1)

- Estado de Derecho: regulado por las leyes.
→ Igual para todos Art. 10.1 (“...el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento...”)
- Estado social: idea de perseguir el bienestar social general.
- Estado democrático: la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.
→ Libertad de expresión

Ver estructura. [Constitución Española](#)

Ver en la CE la separación de poderes.



Instituciones

- La Corona.
- Las Cortes Generales.
- El Gobierno.
- El Poder Judicial. Tribunal supremo. CGPJ.
- Tribunal constitucional

Jurisprudencia en España, buscadores:

- Tribunal constitucional:
<http://hj.tribunalconstitucional.es/>
- Tribunal Supremo y otros:
<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>



Tipos de leyes

Ley Orgánica derechos fundamentales y libertades públicas

Ley ordinaria resto de derechos

Decreto-Ley emitidos por el gobierno para acelerar el proceso en situaciones urgentes. Se pueden tramitar posteriormente como leyes.

Decreto establecen reglamentos que especifican detalles establecidos en leyes.



Legislación española

-  Código civil
-  Código penal
-  Otra legislación

Legislación de interés en informática

- Tema 11 Aspectos legales en la sociedad de la información e Internet. Regulación de la profesión de ingeniería en informática.
- Tema 12 Cyber delincuencia y delitos informáticos.
- Tema 13 Contratos. Contratación pública de informática.
- Tema 14 Propiedad intelectual: derechos de autor.
- Tema 15 Propiedad industrial: marcas y patentes.
- Tema 16 Licencias para programas informáticos y otros contenidos electrónicos.
- Tema 17 Normativa sobre el tratamiento de datos y la privacidad.

Referencias

- [1] Agustin Villalba Zabala. *Materiales de clase del curso de Introducción al Derecho. Tema 1*. 2011. URL: <http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-al-derecho/materiales-de-clase> (visitado 03-07-2017).
- [2] *Instituciones y organismos de la UE*. URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_es (visitado 11-03-2019).